

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 992/2531	นาย ประเสริฐ ลี ลา แม้น เทพ	โจทก์
	นายแพทย์ สาโรจน์ ประปักษ์ ขา ม	ผู้ร้อง
	นางสาว สอย ชู โต	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 538, มาตรา 569, มาตรา 570

ป.วิ.พ. มาตรา 275, มาตรา 296

ผู้ร้องทำสัญญาเช่าตึกแถวพิพาทกับเจ้าของเดิมพร้อมกัน 3 ฉบับรวมระยะเวลาเช่า 8 ปี เมื่อมิได้จดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมบังคับกันได้เพียง 3 ปี ตามสัญญาเช่าฉบับแรกสิทธิของผู้ร้องที่จะอยู่ในตึกแถวที่เช่าจึงมีอยู่ถึงวันครบกำหนดตามสัญญาดังกล่าว ไม่ว่าผู้ใดจะเป็นเจ้าของตึกแถวและที่ดิน สิทธิของผู้ร้องก็มีอยู่คงเดิม

การที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีให้จำเลยรื้อถอนตึกแถวที่ผู้ร้องเช่าอยู่ออกไปจากที่ดินของโจทก์ตั้งแต่ก่อนครบกำหนดสัญญาเช่านั้นมีผลยิ่งกว่าการบอกเลิกสัญญาเช่าเสียอีก ผู้ร้องจึงจะอ้างว่าเมื่อไม่มีการบอกเลิกสัญญาเช่าจึงถือว่าผู้ร้องเช่าตึกแถวต่อโดยไม่มีกำหนดเวลาไม่ได้.

โจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันว่าจำเลยจะรื้อตึกแถวเลขที่ 24/10 และ 24/12 พร้อมทั้งขนย้ายบิรวารออกจากที่ดินตามฟ้องภายใน 10 วันศาล

ชั้นต้นพิพากษาตามยอมคดีถึงที่สุดแล้วจำเลยไม่ปฏิบัติตามยอมโจทก์ขอให้บังคับคดีศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีให้หรือถอนดีกแถว

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าผู้ร้องเป็นผู้เช่าดีกแถวเลขที่ 24/12จากนางสังวาลเจ้าของที่ดินและดีกแถวคนเดิมมีกำหนดเวลาเช่า8 ปีขอให้ถอนหมายบังคับคดีหรืองดการบังคับคดี

โจทก์คัดค้านว่าสัญญาเช่าของผู้ร้องไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่าสัญญาเช่าบังคับได้เพียงฉบับเดียวครบกำหนดวันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 ขณะมีคำสั่งยังอยู่ระหว่างอายุสัญญาเช่าจะบังคับคดีให้กระทบกระเทือนสิทธิของผู้ร้องไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกำหนดการเช่าในวันที่ 27 พฤศจิกายน2528

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าผู้ร้องทำสัญญาเช่าเอกสารหมาย ร.1 ถึง ร.3พร้อมกันทั้งสามฉบับรวมระยะเวลาเช่า 8 ปีนับตั้งแต่วันที่ 27พฤศจิกายน 2525 เมื่อมิได้จดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ยอมบังคับกันได้เพียง 3 ปีตามสัญญาเช่าฉบับแรกเอกสารหมายร.1 เท่านั้น ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 538 และจะครบกำหนดสามปีในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 สิทธิของผู้ร้องที่จะอยู่ในดีกแถวที่เช่าจึงมีอยู่ถึงวันดังกล่าวนี้เท่านั้นไม่ว่าผู้ใดจะเป็นเจ้าของดีกแถวที่ผู้ร้องเช่าและ

ที่ดินอันเป็นที่ตั้งของตึกแถวนี้ สิทธิของผู้ร้องก็มีอยู่คงเดิมที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้
บังคับคดีรื้อถอนตึกแถวดังกล่าวเมื่อพ้นกำหนดวันดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ชอบและ
เป็นคุณแก่ผู้ร้องมากแล้วเพราะเป็นคำสั่งที่ค้ำประกันถึงสิทธิของผู้ร้องเป็นหลักผู้ร้องไม่
อาจอ้างเหตุอันใดเลยว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นเช่นนี้เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ

การที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีให้จำเลยรื้อถอน
ตึกแถวที่ผู้ร้องเช่าอยู่ออกไปจากที่ดินของโจทก์ตั้งแต่ก่อนครบกำหนดสัญญาเช่าฉบับ
แรกที่ผู้ร้องทำไว้นั้น มีผลยิ่งกว่าการบอกเลิกสัญญาเช่าเสียอีกเพราะหากมีการรื้อ
ถอนตึกแถวนี้ออกไปตามหมายบังคับคดีแล้วผู้ร้องจะเช่าตึกแถวนี้ต่อไปได้อย่างไร
ดังนั้นที่ผู้ร้องอ้างว่ากรณีถือว่าให้ผู้ร้องเช่าต่อโดยไม่มีกำหนดเวลาจึงไม่อาจรับฟังได้

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>